

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 569/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางเพียร พงษ์พาณิชย์

โจทก์

นายณพรัตน์หรือสมยศหรือแป๊ะ ศิรินทร์

วงศ์ ณ อยุธยา หรือ

จำเลย

ตริวรรณ กับพวก

จำเลย

นายณพรัตน์หรือสมยศหรือแป๊ะ ศิรินทร์

วงศ์ ณ อยุธยา หรือ

ผู้ยื่นคำร้อง

ตริวรรณ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่น

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องด้วยจำเลยที่ 1พอใจในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว จึงขอถอนฎีกาและขอให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 267) ไม่ปรากฏหลักฐานว่า โจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา นางเพียร พงษ์พาณิชย์ ผู้เสียหาย ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ตรี, 289 ฯลฯ และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ฯลฯ ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายให้ลงโทษประหารชีวิต และในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนทำไว้ ให้ลงโทษประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาตัดสินโทษให้หนึ่งในสาม ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายให้จำคุกตลอดชีวิต และความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนทำไว้ให้จำคุกตลอดชีวิต สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือนศาลได้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตลอดชีวิตแล้ว จึงไม่ต้องนำโทษในกระทงความผิดอื่นมารวมเข้าด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตลอดชีวิตเท่านั้น ข้อหาอื่นให้ยกเสียให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 253)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 267)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้เฉพาะจำเลยที่ 1

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้
เฉพาะจำเลยที่ 1

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภุติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>